# מדינת ישראל
## משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ"ג בסיון התשע"ה
10 ביוני 2015
שה. 2015-17247

לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים

א.ג.נ,

**הנדון: <u>סוגיות בנושא מסלולי השקעה בקופות גמל</u>**

ביום 17 בפברואר 2015 פורסם חוזר 2015-9-7 שעניינו "מסלול השקעה בקופות גמל" (להלן – **החוזר**). בחוזר נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין הקמה של מסלולי השקעה תלויי גיל ומסלולי השקעה מתמחים, קביעת מדיניות השקעה ושמות למסלול השקעה ושינוי מדיניות השקעה של מסלולי השקעה בקופות גמל.

על פי הוראות החוזר, גופים מוסדיים יידרשו להקים מסלולי ברירת מחדל תלויי גיל, החל משנת 2016, בקופות הגמל שבניהולם, ולהתאים את מלאי מסלולי ההשקעות הקיימים לפי ההוראות האמורות.

בהמשך לפרסום החוזר, ובעקבות פניות שהתקבלו במשרדנו בסוגיות שונות הקשורות ליישום החוזר האמור, להלן התייחסותנו:

**<u>סוגיות בנושא מודל השקעות תלוי גיל</u>**

**1. שינוי מדיניות השקעה של מסלול השקעה למסלול השקעה תלוי גיל**

גוף מוסדי רשאי לשנות מדינות השקעה של מסלול השקעה למסלול השקעה תלוי גיל (לאחד ממסלולי ההשקעה הכלולים במודל השקעות תלוי גיל), ובלבד שיפעל בעניין זה בהתאם להוראות סעיף 12 לחוזר.

**2. החלת מודל השקעות תלוי גיל על עמיתים קיימים בקופת גמל**

גוף מוסדי רשאי להחיל מודל השקעות תלוי גיל על עמיתים קיימים, לרבות שיוך עמיתים קיימים בהתאם לסעיף 4(ג) לחוזר, ובלבד שיפעל בעניין זה בהתאם להוראות סעיף 12(ב) לחוזר.

**3. מודל השקעות תלוי גיל שאינו מודל ברירת מחדל**

גוף מוסדי רשאי להקים מודל השקעות תלוי גיל נוסף, שמסלולי ההשקעה הכלולים בו אינם מסלולי ברירת מחדל, ובלבד שמסלולי ההשקעה במסגרת המודל יהיו מחקי-מדד(ים), ככל שמסלולי ברירת המחדל מנוהלים באופן אקטיבי, או להיפך, לפי העניין. יובהר כי כל אחד מהמסלולים במסגרת המודל הנוסף ייחשב כמסלול מתמחה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוזר, והמגבלה הקיימת בסעיף 6(ג) לחוזר תחול עליהם.

גוף מוסדי המנהל או המבקש לנהל מסלולי השקעה כאמור, נדרש להעביר למשרדנו בקשה להוסיף מסלולים אלו לרשימת מסלולי ההשקעה, בהתאם לסעיף 10 לחוזר.

**4. מקבלי קצבאות קיימים בקופות ביטוח**

בכוונתנו להבהיר את נוסח החוזר כך שחברת ביטוח תהיה רשאית שלא להעביר מקבלי קצבאות קיימים בקופות ביטוח, למסלול מקבלי קצבאות לפי סעיף 5 לחוזר, ולהעביר החל משנת 2016, נכסים של מקבלי קצבאות חדשים בלבד.

**5. החרגת קופות גמל ממודל השקעה תלוי גיל**

חברת מנהלת של קופות גמל, לפי הגדרתן בחוזר, תקים מודל השקעה תלוי גיל, בכל אחת מקופות הגמל שבניהולה, בהתאם להוראות התחילה של החוזר, וללא תלות בסכום נכסי הקופה.

**<u>סוגיות בנושא מסלולי השקעה מתמחים</u>**

**6. מסלולי השקעה מחקי-מדדים**

חברת מנהלת של קופת גמל רשאית להקים מסלולי השקעה המחקים מספר מדדים, בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) או 7(ד) לחוזר. גוף מוסדי המנהל או המבקש לנהל מסלולי השקעה כאמור, נדרש להעביר למשרדנו בקשה להוסיף מסלולים אלו לרשימת מסלולי ההשקעה, בהתאם לסעיף 10 לחוזר.

**7. מסלולי "אירוח" (Hosting)**

חברת ביטוח רשאית להקים מסלולי "אירוח" (Hosting), במסגרת פוליסת ביטוח שאינה קופת גמל שבניהולה, בהתאם להוראות סעיף 7(ד) לחוזר. לעניין הוראות סעיף 7(ה) לחוזר, יראו מסלול כאמור שיש לו מדיניות השקעה אחידה, כמסלול אחד, אף אם ניתן לבחור ולנהל את הכספים באמצעות מנהלי השקעות שונים.
גוף מוסדי המנהל או המבקש לנהל מסלולי השקעה כאמור, נדרש להעביר למשרדנו בקשה להוסיף מסלולים אלו לרשימת מסלולי ההשקעה, בהתאם לסעיף 10 לחוזר.

בכבוד רב ,

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

העתק:
עו"ד דודי קופל - הלשכה המשפטית, משרד האוצר
מר עבד חסדייה - מנהל מחלקת קופות גמל, משרד האוצר